

Příkazní smlouvou se **příkazník** zavazuje, že pro **příkazce** něco obstará nebo vykoná určitou činnost. Jde o službu, kterou někdo vykoná pro někoho jiného – například obstarání nákupu, zastupování při podpisu smlouvy apod.

Smluvní strany

- **Příkazce** – osoba, která někoho pověří, aby za ni něco udělal.
- **Příkazník** – osoba, která se zaváže úkol vykonat.

Formy smlouvy

- **Písemně i ústně** – podle toho, jakou činnost má příkazník vykonat.
- Pokud příkazník **jedná písemně nebo právně** za příkazce, musí být **smlouva písemná a** vystavena **plná moc**.

Povinnosti příkazníka

- Postupovat podle **pokynů příkazce**.
- Jednat **osobně** – nesmí bez svolení pověřit jiného.
- Pokud je třeba se od pokynů odchýlit (např. v zájmu příkazce), může, ale jen když nelze získat souhlas včas.
- **Jedná s péčí řádného hospodáře** – pečlivě, zodpovědně.

Zvláštní typy příkazní smlouvy

1. **Smlouva o zprostředkování** – např. realitní makléř vyhledá pro klienta zájemce o koupi bytu.
2. **Smlouva komisionářská** – např. komisionář prodá věc za klienta, ale vlastním jménem.
3. **Smlouva zasilatelská** – např. zasilatel zajistí přepravu zboží.
4. **Smlouva o obchodním zastoupení** – obchodní zástupce jedná jménem a na účet podnikatele.

Tyto smluvní typy **upravuje NOZ samostatně!**

Zánik smlouvy

- **Po vykonání** sjednané činnosti.
- **Odvoláním** příkazcem nebo výpovědí příkazníkem.
- **Smrtí příkazníka** – vždy.
- **Smrtí příkazce** – pouze pokud není dohodnuto jinak.
- Pokud je některá strana **právníká osoba**, práva a povinnosti přecházejí na **právního nástupce**.

Kontrolní otázky

1. Kdo jsou smluvní strany příkazní smlouvy?
2. Může být příkazní smlouva uzavřena ústně? Kdy je nutná písemná forma?
3. Kdy zaniká příkazní smlouva automaticky?
4. Co musí udělat příkazce, pokud chce, aby příkazník jednal jeho jménem v právních záležitostech?
5. Jaké speciální smlouvy se řadí pod příkazní smlouvu podle občanského zákoníku?